

# Алгоритм действий: от проверки документов до суда

Файл 03. Каждый шаг закрывается инструментом и подтверждением. Не переходите к следующему шагу, пока подтверждение не получено.

**Важно, прочитайте до использования.** Это рабочий шаблон, а не юридическая консультация и не гарантия взыскания. Система рассчитана на одну ситуацию: работы приняты заказчиком, срок оплаты истёк, оплаты нет или она частичная. Если работы не приняты, система не подходит: сначала нужна приёмка работ по договору. Приоритет всегда у условий вашего договора. Если заказчик удерживает оплату, заявляет зачёт, неустойку, недостатки или встречное требование, оспаривает подпись или объёмы, направил мотивированный отказ, работы сданы односторонним актом, в долге есть доработы без соглашения или есть признаки банкротства — это границы системы: откройте файл 01 и действуйте по строке своей границы. Ставок, сроков и размеров пошлин числом в тексте нет намеренно: они меняются, а файл сам не обновляется — берите их из названного источника на дату документа.

*Редакция-кандидат. Правовые ссылки этой редакции не прошли юридическую приёмку; перед применением сверьте их с действующей редакцией закона.*

## Маршруты по ситуациям

Выберите ситуацию в файле 01, таблица 1, и идите по её пути. Основной путь при просроченной оплате — шаги 6–12 после проверки G: система рассчитана на работы, которые заказчик уже принял. Если работы не приняты, система не подходит — что сделать, сказано в последней строке таблицы.

| Ситуация                                                  | Стартовый шаг           | Путь (шаги)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А. Оплата просрочена, долг подтверждён                    | Проверка G, затем шаг 6 | G → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Б. Оплата просрочена, взаиморасчёты не сверены            | Проверка G, затем шаг 6 | G → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12                                                                                                                                                                                                                                                 |
| В. Оплата просрочена, заказчик прислал гарантийное письмо | Проверка G, затем шаг 6 | G → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Работы не приняты — эта система не подходит               | —                       | Что сделать: Долг не фиксируйте и претензию не готовьте. Сначала добейтесь приёмки по договору: оформите акт, передайте его способом, который можно доказать, закройте замечания; если заказчик молчит — направьте запрос подписать акт или прислать мотивированный отказ. Когда |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | акт подписан обеими сторонами и срок оплаты истёк, вернитесь к проверке G. Если заказчик направил мотивированный отказ или вы считаете работы принятыми по акту, подписанному только вами, — граница B4, файл 01, таблица 2. |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Проверка G: можно ли переходить к задолженности

Единственный вход в маршрут задолженности (шаги 6–12). Все условия должны быть выполнены и подтверждены документами:

1. Работы приняты заказчиком: акт (КС-2/КС-3 или акт, названный в договоре) подписан обеими сторонами либо приёмка подтверждена другим документом, который признаёт договор.
2. По этим работам нет незакрытых замечаний и нет мотивированного отказа.
3. Наступило событие, от которого договор считает срок оплаты, и срок истёк: сегодня — не раньше следующего дня после последнего дня срока.

Все три условия выполнены и подтверждаются документами — шаг 6 (ситуации А, Б, В).

| Условие не выполнено                                                                                                  | Следующий шаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Работы не приняты: акт не подписан обеими сторонами, есть незакрытые замечания, заказчик не подписывает и не отвечает | Долг не фиксируйте и претензию не готовьте. Сначала добейтесь приёмки по договору: оформите акт, передайте его способом, который можно доказать, закройте замечания; если заказчик молчит — направьте запрос подписать акт или прислать мотивированный отказ. Когда акт подписан обеими сторонами и срок оплаты истёк, вернитесь к проверке G. Если заказчик направил мотивированный отказ или вы считаете работы принятыми по акту, подписанному только вами, — граница B4, файл 01, таблица 2. |
| Мотивированный отказ, спор о подписи или объёмах                                                                      | Граница B4: файл 01, таблица 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Срок оплаты не наступил или договор его не определяет                                                                 | Ждите следующего дня после срока. Если договор срок не определяет — дату начала просрочки определите со специалистом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Схема маршрута

| Шаг   | Что делаем                | Инструмент                | Подтверждение выполнения                                                                       | Следующий шаг                                         | Ситуации |
|-------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Шаг 0 | Выбрать исходную ситуацию | файл 00, файл 01, файл 03 | В файле 01, таблица 1, выбрана одна ситуация, и её стартовый шаг известен. Отвечать на вопросы | стартовый шаг выбранной ситуации (файл 01, таблица 1) | все      |

|       |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |            |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                     |                           | детальной проверки (файл 02) для этого не нужно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |            |
| Шаг 1 | Детальная проверка — по желанию                     | файл 02                   | Если проверка пройдена: в файле 02, лист «Маршрут», ячейка «Итог» называет ситуацию, границу или выход «работы не приняты», а на листе «Карта рисков» по каждой строке «НЕ ХВАТАЕТ» назначены действие и срок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | стартовый шаг выбранной ситуации (файл 01, таблица 1) | по желанию |
| Шаг 6 | Зафиксировать задолженность и дату начала просрочки | файл 04, файл 02          | Проверка G пройдена: работы приняты, замечаний нет, срок оплаты истёк. В файле 04, лист «Взаиморасчёты», каждая операция отнесена к конкретному акту, колонка «Проверка строки» без «БЛОК», рассчитаны общий долг, спорная и беспспорная части, беспспорная часть больше нуля; если строка «Граница» называет B2 или B5, спорная часть передана специалисту по описи (файл 10, раздел B); на листе «Долг по актам» у каждого акта указан свой последний день срока оплаты и посчитан беспспорный долг на первый день просрочки; последний день срока оплаты по самому раннему акту внесён в файл 02, лист «Маршрут», строка под вопросами (сами вопросы заполнять не обязательно). | шаг 7                                                 | А, Б, В    |
| Шаг 7 | Переговоры после просрочки                          | файл 05, файл 02          | Протокол переговоров (файл 05, раздел А) составлен и направлен заказчику; если срок переносится — подписано обеими сторонами соглашение (раздел Б). Если заказчик на переговоры не вышел, переговоров не было: это отмечено в файле 02, лист «Контроль ответа», реакцией «Не вышел на переговоры».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шаг 8                                                 | А, Б, В    |
| Шаг 8 | Уведомление о просрочке                             | файл 06, файл 07, файл 04 | Уведомление направлено способом из файла 07; отправка внесена в файл 04, лист «Реестр передачи», с доказательством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шаг 9                                                 | А, Б, В    |
| Шаг 9 | Расчёт долга и процентов                            | файл 08                   | В файле 08 на листе «Акты» по каждому акту перенесены из файла 04 (лист «Долг по актам») беспспорный долг на первый день просрочки, дата начала просрочки и текущий беспспорный остаток для сверки; спорная часть в расчёт не внесена; оплаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шаг 10                                                | А, Б, В    |

|        |                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |         |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|        |                                         |                                    | после начала просрочки отнесены к актам на листе «Оплаты»; на листе «Расчёт» статус «ГОТОВ», а не «ЗАБЛОКИРОВАН»; сумма «Проценты итого» и последний день расчёта перенесены в претензию (файл 09, поля {{СУММА_ПРОЦЕНТОВ}} и {{ДАТА_РАСЧЁТА}}).                                                        |                     |         |
| Шаг 10 | Претензия                               | файл 09, файл 08, файл 07, файл 04 | Претензия с расчётом направлена способом из файла 07; дата направления и доказательство внесены в файл 04, лист «Реестр передачи»; дата внесена в лист «Контроль ответа» файла 02.                                                                                                                      | шаг 11              | А, Б, В |
| Шаг 11 | Контроль ответа и выбор следующего шага | файл 02                            | В файле 02, лист «Контроль ответа», по реакции заказчика показан следующий шаг.                                                                                                                                                                                                                         | шаг 12              | А, Б, В |
| Шаг 12 | Подготовить обращение в арбитражный суд | файл 10, файл 08, файл 04          | Проверочный лист готовности иска (файл 10, раздел А) пройден. Подаёте сами — приложения к иску собраны по файлу 04, «Реестр приложений» (колонок «К иску», строка «Нужно к иску, но нет» = 0), иск подан. Передаёте специалисту — заполнена опись для специалиста (файл 10, раздел В), и пакет передан. | завершение маршрута | А, Б, В |

## Шаг 0. Выбрать исходную ситуацию

Инструменты: 00-START-HERE.txt — С чего начать: подходит ли система, выбор ситуации, первый шаг; 01-karta-situacii-i-granic.docx — Ситуации А, Б, В, проверка G, выход «работы не приняты», границы и когда к юристу; 03-algorithm-dejstviy.docx — Алгоритм: проверка G и шаги 6–12, развилки, подтверждение и следующий шаг

Подтверждение выполнения: В файле 01, таблица 1, выбрана одна ситуация, и её стартовый шаг известен. Отвечать на вопросы детальной проверки (файл 02) для этого не нужно.

Следующий шаг: стартовый шаг выбранной ситуации (файл 01, таблица 1)

### Развилки:

- Работы не приняты — эта система не подходит: что сделать, сказано в файле 01, таблица 1, последняя строка.
- Есть признаки границы В1–В5 — действуйте по строке границы в файле 01, таблица 2; по системе дальше идёт только бесспорная часть.
- Не уверены, какая ситуация ваша, — по желанию пройдите детальную проверку (шаг 1, файл 02) и вернитесь к таблице 1.

Границы, которые распознаются на этом шаге: В1 — Исполнительная документация и её системное ведение; В2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; В3 — Признаки банкротства заказчика; В4 — Спор о принятых работах: объём, качество, подпись, экспертиза, односторонний акт, мотивированный отказ; В5 — Допработы без соглашения. Что делать — файл 01, таблица 2.

### Шаг 1. Детальная проверка — по желанию

Инструменты: 02-proverka-i-kontrol-otveta.xlsx — Детальная проверка по желанию, карта рисков, дата просрочки, контроль ответа заказчика

Шаг по желанию: не входит ни в один путь и не обязателен для выбора ситуации.

Подтверждение выполнения: Если проверка пройдена: в файле 02, лист «Маршрут», ячейка «Итог» называет ситуацию, границу или выход «работы не приняты», а на листе «Карта рисков» по каждой строке «НЕ ХВАТАЕТ» назначены действие и срок.

Следующий шаг: стартовый шаг выбранной ситуации (файл 01, таблица 1)

#### Развилки:

- Итог называет границу В1–В5 — файл 01, таблица 2.
- Итог «Работы не приняты» — эта система не подходит: что сделать, показано в строке «Следующий шаг».
- Итог называет шаг — начните с него; он совпадает со стартовым шагом одной из ситуаций таблицы 1.

Границы, которые распознаются на этом шаге: В1 — Исполнительная документация и её системное ведение; В2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; В3 — Признаки банкротства заказчика; В4 — Спор о принятых работах: объём, качество, подпись, экспертиза, односторонний акт, мотивированный отказ; В5 — Допработы без соглашения. Что делать — файл 01, таблица 2.

### Шаг 6. Зафиксировать задолженность и дату начала просрочки

Инструменты: 04-uchet-raschetov-i-otpravok.xlsx — Взаиморасчёты: общий долг, спорная и бесспорная части отдельно; долг по актам, акт сверки, реестр передачи ваших отправок, реестр приложений; 02-proverka-i-kontrol-otveta.xlsx — Детальная проверка по желанию, карта рисков, дата просрочки, контроль ответа заказчика

Входит в путь ситуаций: А, Б, В.

Подтверждение выполнения: Проверка Г пройдена: работы приняты, замечаний нет, срок оплаты истёк. В файле 04, лист «Взаиморасчёты», каждая операция отнесена к конкретному акту, колонка «Проверка строки» без «БЛОК», рассчитаны общий долг, спорная и бесспорная части, бесспорная часть больше нуля; если строка «Граница» называет В2 или В5, спорная часть передана специалисту по описи (файл 10, раздел В); на листе «Долг по актам» у каждого акта указан свой последний день срока оплаты и посчитан бесспорный долг на первый день просрочки; последний день срока оплаты

по самому раннему акту внесён в файл 02, лист «Маршрут», строка под вопросами (сами вопросы заполнять не обязательно).

Следующий шаг: шаг 7

#### **Развилки:**

- Взаиморасчёты ещё не подтверждены (авансы, частичные оплаты, нет акта сверки) — заполните реестр взаиморасчётов, распечатайте акт сверки (файл 04, лист «Акт сверки») и направьте заказчику; его ответ отметьте в файле 02, лист «Контроль ответа».
- Есть операции «Удержание», «Зачёт встречного требования», «Неустойка заявлена» — граница B2 для спорной части; бесспорная часть идёт дальше.
- В сумме долга есть доплаты без соглашения — граница B5 для этой части (файл 01, таблица 2): операция «Доплаты без соглашения (спорно)» в файле 04; бесспорная часть идёт дальше.

Границы, которые распознаются на этом шаге: B2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; B5 — Доплаты без соглашения. Что делать — файл 01, таблица 2.

### **Шаг 7. Переговоры после просрочки**

Инструменты: 05-peregovory-i-perenos-sroka.docx — Протокол переговоров, соглашение о переносе срока оплаты, учёт гарантийного письма; 02-proverka-i-kontrol-otveta.xlsx — Детальная проверка по желанию, карта рисков, дата просрочки, контроль ответа заказчика

Входит в путь ситуаций: А, Б, В.

Подтверждение выполнения: Протокол переговоров (файл 05, раздел А) составлен и направлен заказчику; если срок переносится — подписано обеими сторонами соглашение (раздел Б). Если заказчик на переговоры не вышел, переговоров не было: это отмечено в файле 02, лист «Контроль ответа», реакцией «Не вышел на переговоры».

Следующий шаг: шаг 8

#### **Развилки:**

- Договорились о переносе — только двустороннее соглашение; гарантийное письмо заказчика соглашение не заменяет. Новую дату внести в файл 02 и ждать её.
- Заказчик прислал гарантийное письмо без соглашения (файл 05, раздел В). Срок оплаты не перенесён: просрочка и проценты считаются от договорного срока. Письмо внесите в файл 04, «Реестр приложений», строка «Гарантийное письмо заказчика»; предложите соглашение (файл 05, раздел Б). Маршрут не останавливайте: пока дата из письма не прошла — следующий шаг вашего пути; дата прошла без оплаты — сразу шаг 9, без уведомления; если претензия уже направлена — по истечении срока ожидания шаг 12.

- Согласились оплатить в названную дату без переноса — контроль даты, при срыве сразу шаг 9.
- Не договорились, ответа нет или переговоров не было — шаг 8.

Границы, которые распознаются на этом шаге: В2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; В3 — Признаки банкротства заказчика. Что делать — файл 01, таблица 2.

## Шаг 8. Уведомление о просрочке

Инструменты: 06-uvedomlenie-o-prosrochke.docx — Уведомление о просрочке оплаты; 07-otpravka-i-dokazatelstvo.docx — Как направить уведомление, претензию и иск и сохранить доказательство направления; 04-uchet-raschetov-i-otpravok.xlsx — Взаиморасчёты: общий долг, спорная и бесспорная части отдельно; долг по актам, акт сверки, реестр передачи ваших отправок, реестр приложений

Входит в путь ситуаций: А, Б, В.

Подтверждение выполнения: Уведомление направлено способом из файла 07; отправка внесена в файл 04, лист «Реестр передачи», с доказательством.

Следующий шаг: шаг 9

### Развилки:

- Оплата поступила полностью — внести в реестр взаиморасчётов, маршрут завершён.
- Оплата частичная — внести в реестр взаиморасчётов и в расчёт процентов, продолжить со шага 9.

## Шаг 9. Расчёт долга и процентов

Инструменты: 08-raschet-procentov-395.xlsx — Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ: несколько актов в одном расчёте (до 12), у каждого своя дата начала просрочки и свои оплаты; проценты только на бесспорную часть; итог — только при статусе «ГОТОВ»

Входит в путь ситуаций: А, Б, В.

Подтверждение выполнения: В файле 08 на листе «Акты» по каждому акту перенесены из файла 04 (лист «Долг по актам») бесспорный долг на первый день просрочки, дата начала просрочки и текущий бесспорный остаток для сверки; спорная часть в расчёт не внесена; оплаты после начала просрочки отнесены к актам на листе «Оплаты»; на листе «Расчёт» статус «ГОТОВ», а не «ЗАБЛОКИРОВАН»; сумма «Проценты итогов» и последний день расчёта перенесены в претензию (файл 09, поля {{СУММА\_ПРОЦЕНТОВ}} и {{ДАТА\_РАСЧЁТА}}).

Следующий шаг: шаг 10

### Развилки:

- Договор устанавливает неустойку за просрочку оплаты — вопрос выбора между неустойкой и процентами (п. 4 ст. 395 ГК РФ) к специалисту.
- Актов несколько и сроки оплаты по ним разные — каждый акт вводится отдельной строкой со своей датой начала просрочки; объединять их в один долг с одной датой нельзя.
- Платёж не отнесён к конкретному акту — расчёт заблокирован: распределите платёж документально, очередность зачёта система за вас не назначает.

## Шаг 10. Претензия

Инструменты: 09-pretenziya.docx — Претензия об оплате принятых работ: бесспорный долг, проценты, приложения; 08-raschet-procentov-395.xlsx — Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ: несколько актов в одном расчёте (до 12), у каждого своя дата начала просрочки и свои оплаты; проценты только на бесспорную часть; итог — только при статусе «ГОТОВ»; 07-otpravka-i-dokazatelstvo.docx — Как направить уведомление, претензию и иск и сохранить доказательство направления; 04-uchet-raschetov-i-otpravok.xlsx — Взаиморасчёты: общий долг, спорная и бесспорная части отдельно; долг по актам, акт сверки, реестр передачи ваших отправок, реестр приложений

Входит в путь ситуаций: А, Б, В.

Подтверждение выполнения: Претензия с расчётом направлена способом из файла 07; дата направления и доказательство внесены в файл 04, лист «Реестр передачи»; дата внесена в лист «Контроль ответа» файла 02.

Следующий шаг: шаг 11

## Шаг 11. Контроль ответа и выбор следующего шага

Инструменты: 02-proverka-i-kontrol-otveta.xlsx — Детальная проверка по желанию, карта рисков, дата просрочки, контроль ответа заказчика

Входит в путь ситуаций: А, Б, В.

Подтверждение выполнения: В файле 02, лист «Контроль ответа», по реакции заказчика показан следующий шаг.

Следующий шаг: шаг 12

### Развилки:

- Согласие и оплата — внести оплату, маршрут завершён.
- Согласие с графиком — двустороннее соглашение (файл 05), контроль графика.
- Гарантийное письмо без соглашения. Срок оплаты не перенесён: просрочка и проценты считаются от договорного срока. Письмо внесите в файл 04, «Реестр приложений», строка «Гарантийное письмо заказчика»; предложите соглашение (файл 05, раздел Б). Маршрут не останавливайте: пока дата из письма не прошла — следующий шаг вашего пути; дата прошла без оплаты — сразу шаг 9, без уведомления; если претензия уже направлена — по истечении срока ожидания шаг 12.

- Подписал акт сверки, но не оплатил — долг подтверждён, маршрут идёт дальше.
- Молчание после срока — шаг 12.
- Отказ без мотивов — шаг 12.
- Возражения по сумме или акт сверки с расхождением — по причине: удержание или зачёт — граница В2, объём, качество или подпись — граница В4, доплаты — граница В5. Акты, которые заказчик не оспаривает, идут дальше.
- Отказ: работы не предусмотрены договором — граница В5.
- Встречное требование, зачёт, удержание — граница В2.
- Признаки банкротства — граница В3.

Границы, которые распознаются на этом шаге: В2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; В3 — Признаки банкротства заказчика; В4 — Спор о принятых работах: объём, качество, подпись, экспертиза, односторонний акт, мотивированный отказ; В5 — Доплаты без соглашения. Что делать — файл 01, таблица 2.

## Шаг 12. Подготовить обращение в арбитражный суд

Инструменты: 10-obrashchenie-v-sud.docx — Подготовка обращения в арбитражный суд: проверочный лист, иск, опись для юриста; 08-raschet-procentov-395.xlsx — Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ: несколько актов в одном расчёте (до 12), у каждого своя дата начала просрочки и свои оплаты; проценты только на бесспорную часть; итог — только при статусе «ГОТОВ»; 04-uchet-raschetov-i-otpravok.xlsx — Взаиморасчёты: общий долг, спорная и бесспорная части отдельно; долг по актам, акт сверки, реестр передачи ваших отправок, реестр приложений

Входит в путь ситуаций: А, Б, В.

Подтверждение выполнения: Проверочный лист готовности иска (файл 10, раздел А) пройден. Подаёте сами — приложения к иску собраны по файлу 04, «Реестр приложений» (колонка «К иску», строка «Нужно к иску, но нет» = 0), иск подан. Передаёте специалисту — заполнена опись для специалиста (файл 10, раздел В), и пакет передан.

Следующий шаг: завершение маршрута

### Развилки:

- Спор простой (подписанные акты, нет встречных требований) — подача самостоятельно по файлу 10.
- Любое усложнение — передача специалисту с описью из файла 10, раздел В.

Границы, которые распознаются на этом шаге: В2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; В3 — Признаки банкротства заказчика; В4 — Спор о принятых работах: объём, качество, подпись, экспертиза, односторонний акт, мотивированный отказ; В5 — Доплаты без соглашения. Что делать — файл 01, таблица 2.

## Проверка заказчика — параллельно шагам 6–12

- Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru): иски к заказчику, дело о банкротстве.
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (bankrot.fedresurs.ru).
- Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (fedresurs.ru): сообщения кредиторов о намерении обратиться с заявлением о банкротстве.
- Свежая выписка ЕГРЮЛ: адрес, статус ликвидации или реорганизации.
- Повторите проверку перед претензией и перед подачей иска. Любой признак банкротства — граница ВЗ.

## Гарантийное письмо и перенос срока

Гарантийное письмо заказчика — его одностороннее заявление. Оно не изменяет договорный срок оплаты: изменить срок можно только соглашением сторон в той же форме, что и договор. Проценты за просрочку считаются от договорного срока, пока не подписано двустороннее соглашение. Порядок и учёт письма — файл 05, раздел В.

## Контрольная линия времени

| Точка                                                                                 | Событие                                                                | Где фиксируется                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Последний день срока оплаты                                                           | срок по договору или по двустороннему соглашению; по каждому акту свой | файл 02, лист «Маршрут»; файл 04, лист «Долг по актам» |
| Следующий день                                                                        | первый день просрочки по этому акту                                    | файл 04, лист «Долг по актам»; файл 08, лист «Акты»    |
| Назначаете вы                                                                         | переговоры и их протокол                                               | файл 05, раздел А                                      |
| Назначаете вы                                                                         | уведомление о просрочке                                                | файлы 06, 07; файл 04, лист «Реестр передачи»          |
| Назначаете вы                                                                         | претензия с расчётом                                                   | файлы 09, 08, 07; файл 04, лист «Реестр передачи»      |
| Срок из договора, а если его нет — из ч. 5 ст. 4 АПК РФ, со дня направления претензии | можно обращаться в суд                                                 | файл 02, лист «Контроль ответа»                        |
| Далее                                                                                 | иск или передача специалисту                                           | файл 10                                                |

Не затягивайте: общий срок исковой давности установлен ст. 196 ГК РФ; порядок его исчисления для вашего случая проверьте в действующей редакции или у специалиста.